

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1139/2531

นายอภิชัย เนติสุภลักษณ์

โจทก์

นายบุญ ประเสริฐแทน

จำเลย

นายอภิชัย เนติสุภลักษณ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ โจทก์จำเลยตกลงกันได้โดยจำเลยตกลงขายและส่งมอบห้องแถวพิพาทให้แก่โจทก์ในราคา 150,000 บาท โจทก์ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้จำเลยครบถ้วนแล้ว จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 102 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกจากห้องแถวและที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 2871 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อจำเลยชำระเงิน 43,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยแล้ว ให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินบ้านพิพาทแก่จำเลย ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิหากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 90)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>